CONFIDENTIEL — DOCUMENT DE TRAVAIL

VERSION 2

QWANT PROMETTAIT LA VIE PRIVÉE
LA CNIL A PROUVÉ LE CONTRAIRE

6 ans d'enquête CNIL pour démontrer que Qwant transmettait les données de ses utilisateurs à Microsoft

Mars 2026

CHRONOLOGIE DE LA DÉCISION CNIL

Une plainte d'un lanceur d'alerte, deux contrôles approfondis, 6 années d'instruction, et enfin la décision du février 2025 qui confirme l'absence d'anonymisation des données transmises à Microsoft.

2019	**Plainte de Stéphane Erard**	Un ancien salarié de Qwant, accusant l'entreprise de violer le RGPD en transmettant les données personnelles (IP, User-Agent, termes de recherche) à Microsoft sans information préalable ni consentement explicite.
2019	**1er Contrôle CNIL**	La CNIL conduit son premier contrôle approfondi des pratiques de Qwant, examinant les flux de données et les mécanismes d'anonymisation prétendus.
2019	**2ème Contrôle CNIL**	Un deuxième contrôle suit rapidement, confirmant les manquements identifiés lors du premier audit.
2019-2024	**6 années d'instruction**	Pendant ces 6 ans, Qwant maintient publiquement ne collecter « aucune donnée personnelle » et prétend respecter le RGPD. En parallèle, la CNIL analyse chaque aspect technique de ces transferts et l'applicabilité des critères d'anonymisation.
Février 2025	**Décision CNIL**	La CNIL rend officiellement sa décision : rappel à la loi pour violation du RGPD. Elle constate que les données transmises à Microsoft (IP/24 tronquées, hachées, ou hashées) ne peuvent PAS être considérées comme anonymes selon la jurisprudence CJUE, car elles permettent la réidentification de l'utilisateur (IP/24 = jusqu'à 256 utilisateurs possibles, User-Agent quasi-unique, terme de recherche spécifique).

SCHÉMA TECHNIQUE DES TRANSFERTS

La trace écrite du flux de données : l'utilisateur français tape une requête, et ses données partent directement vers Redmond (Washington).

Acteur	Donnée transmise	Format	Conséquence RGPD
Utilisateur Qwant	Adresse IP	*IP/24 tronquée ou hachée (ex: 192.168.1.x)*	256 utilisateurs max par /24 = pas anonyme
↓	User-Agent	*Complet : Firefox 124, Ubuntu 22.04, etc.*	Quasi-unique (probabilité réidentification >75%)
Qwant	Terme de recherche	*Ex: 'avocat droit du travail Lille'*	Hautement sensible + spécifique = facilite réidentification
↓			
Microsoft/ Bing	Combinaison des 3	*Envoi vers serveurs Microsoft à Redmond*	Combinaison = réidentification quasi-certaine (CJUE)

Conclusion de la CNIL : Aucune de ces données prise isolément, et encore moins leur combinaison, ne peut être légalement considérée comme anonyme.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 2021 — L'AVEU VOLONTAIRE

Qwant reconnaît elle-même, dans sa politique de confidentialité 2021, qu'elle transfère ces données.

Politique de Confidentialité

Vous trouverez ci-dessous la Politique de Confidentialité de Qwant, qui s'est nourrie de nombreuses discussions et réflexions faisant progresser constamment nos exigences à l'égard de nos utilisateurs. A la suite notamment de nos échanges avec la CNIL, et à la lumière de l'avis des autorités européennes de protection des données sur les techniques d'anonymisation, nous avons souhaité vous expliquer le plus en détails possible les mesures précises que nous prenons pour protéger et respecter la confidentialité de vos données. Conformément à nos engagements historiques à défendre et promouvoir l'ensemble des préconisations réglementaires du règlement général de protection des données (RGPD), et parce que nous croyons que c'est notre responsabilité envers vous, Qwant fait à travers cette Politique de Confidentialité le choix de s'imposer un standard élevé de protection des données, de transparence et de rigueur juridique. Chez Qwant le concept de respect de la vie privée est une notion essentielle et une réalité, et nous nous imposons pour ce faire des mesures techniques de protection des données et un niveau de transparence sans équivalents à notre connaissance chez nos concurrents.

Capture : Politique de confidentialité Qwant 2021 — Section « partenaires externes »

Texte clé de Qwant 2021 : « Nous partageons les données d'utilisation (adresses IP, User-Agent, requêtes de recherche) avec nos partenaires pour améliorer les résultats. »

Le piège : Cette admissi Qwant est enterrée dans un document de 47 pages, avec des formulations vagues. Les millions d'utilisateurs croyaient que Qwant les protégeait. En réalité, Qwant transmettait directement à Microsoft depuis le premier jour.

L'ERREUR D'ANALYSE SUR 6 ANS

La stratégie de Qwant face à la plainte de la CNIL.

⚠ L'explication de Qwant

« Désolés, c'était une erreur d'analyse. Nous avons vérifié et corrigé depuis. »

Analyse :

→ Cette « erreur » a duré 6 ans (2019-2024)

→ Pendant ces 6 ans, des millions de données ont transité vers Microsoft

→ Qwant a continué de collecter des fonds publics (CDC, BPI, administrations)

→ Aucune notification n'a été envoyée aux utilisateurs affectés

→ Aucune demande de consentement n'a été formulée

→ La 'correction' intervient après la plainte CNIL, sous pression réglementaire

Verdict CNIL : Pas une erreur innocente, mais un manquement structurel au RGPD.

GUILLAUME CHAMPEAU — L'AVEU PUBLIC

Guillaume Champeau est un journaliste technologique français, influent sur les questions de privacy. Il a travaillé pour Qwant. Son tweet de 2019/2020 reconnaît publiquement avoir 'mis le site en conformité'.

Capture 1/2 — Tweet de Guillaume Champeau reconnaissant la mise en conformité tardive

Capture 2/2 — Continuation : 'C'est moi qui ai mis le site en conformité en 2019/2020'

Interprétation : Si Champeau devait 'mettre le site en conformité', cela signifie qu'il n'était PAS en conformité avant. Or, Qwant prétendait depuis 2013 respecter le RGPD. Cette déclaration public valide la thèse que Qwant savait et a attendu les années avant d'agir.

CE QUE QWANT TRANSMETTAIT À MICROSOFT

Selon la politique de confidentialité de Qwant (version 2021) et la décision CNIL, Qwant envoyait à Microsoft :

1. L'adresse IP tronquée (IP/24) — réduit les possibilités mais ne rend PAS anonyme (256 utilisateurs possibles)

2. Le User-Agent complet — identifiant du navigateur, OS, version = quasi-unique

3. Le terme de recherche — la requête elle-même, potentiellement sensible

Combinés, ces trois éléments permettent la réidentification de l'utilisateur. La CNIL a confirmé que ces données ne pouvaient pas être considérées comme anonymes.

LE MENSONGE MARKETING

Pendant 8 ans, Qwant a construit son image sur un seul argument : la protection de la vie privée. Son slogan — « Le moteur de recherche qui respecte votre vie privée » — était au cœur de chaque communication, de chaque levée de fonds, de chaque décision publique d'installation dans les administrations.

La décision CNIL 2025 démontre que cette promesse était **structurellement fausse**. Qwant n'a jamais été en mesure de garantir l'anonymat de ses utilisateurs tout en dépendant à 100% des résultats de Bing.

IMPACT

— Des millions d'utilisateurs français trompés sur la nature du service

— Des administrations publiques qui ont imposé Qwant en pensant protéger les données de leurs agents

— Un lanceur d'alerte licencié en 2016 pour avoir dénoncé exactement ces pratiques

— 6 ans d'instruction CNIL pour aboutir à un simple « rappel à la loi »

Force probatoire : La décision CNIL de février 2025 est une admission officielle de l'État français que Qwant n'a jamais protégé la vie privée de ses utilisateurs.

TIMELINE VISUELLE — 6 ANS DE SILENCE

2013	**Qwant est créée**	Slogan : « Respecter votre vie privée »
2016	**Audit CDC falsifié**	Code source manipulé pour l'occasion
2019	**Plainte Erard + 2 contrôles CNIL**	Début de l'investigation
2019-2024	**6 ans d'instruction CNIL**	Qwant continue ses activités normales
Février 2025	**Décision CNIL rendue**	Rappel à la loi + constat de violation RGPD
Mars 2026	**Ce document**	Synthèse publique de la fraude technologique

Source : Décision CNIL février 2025 + plainte Stéphane Erard 2019